

05. 지분계약 풀버전

합자회사 주주간 계약서 (Shareholders' Agreement)

본 계약은 아래 당사자 사이에 [서명일]에 체결됩니다.

- 갑 (이하 "다수주주"): MADVERSE 지정 실제 계약법인 [법인명 / 설립지 / 등록번호 / 주소 / 대표자 / UBO]
- 을 (이하 "KHS Holder"): 김형석 측 지정 지분보유 법인 [법인명 / 설립지 / 등록번호 / 주소 / 대표자]
- 대상회사: [합자회사명 — 설립지(케이맨 또는 홍콩) / 등록번호] (이하 "회사")

본 계약은 회사 지분 30%에 관한 KHS Holder의 경제적 권리, 정보권, 감사권, 주요사항 동의권을 정합니다. KHS Holder는 회사의 경영·재무·상장·시장성과를 보증하지 않습니다. 디렉터 계약과 사공이호 IP 라이선스 계약은 별도 계약으로 체결되며, IP는 본 계약의 출자 대상이 아닙니다.

제1조 (정의)

- "지분"이란 완전희석(Fully Diluted) 기준 회사 발행주식의 비율을 말합니다.
- "완전희석"이란 보통주·우선주·전환사채·교환사채·SAFE·워런트·옵션·ESOP·자문 보상지분·관계사 경제적 권리·향후 발행 약정·기타 지분성 권리를 모두 포함한 기준입니다.
- "지배권 변경(Change of Control)"이란 다수주주 또는 회사의 의결권·경영권이 제3자에게 이전되는 일체의 거래를 말합니다.
- "제재"란 한국·미국·중국·UN·EU의 제재 명단 등재 또는 거래 제한을 말합니다.

제2조 (지분의 인정)

- 회사는 KHS Holder가 완전희석 기준 30%의 지분을 보유함을 확인합니다.
- 회사·다수주주는 cap table·정관·주주명부에 위 지분을 정확히 반영하고, KHS Holder에게 지분증서와 등기 증빙을 교부합니다.
- KHS Holder의 지분 취득 대가·납입 방식은 [별첨]으로 정하며, 어떤 IP도 현물출자로 본 지분의 대가가 되지 않습니다(IP는 별도 라이선스 계약).

제3조 (희석방지)

- 회사가 KHS Holder의 1주당 취득가보다 낮은 가격으로 신주를 발행하는 경우, KHS Holder의 지분은 가중평균(Broad-based Weighted Average) 방식으로 조정합니다.
- KHS Holder는 신주 발행 시 지분비율 유지를 위한 우선인수권(Pre-emptive Right)을 가집니다.

제4조 (주요사항 동의권)

회사는 다음 사항에 KHS Holder의 사전 서면 동의를 받아야 합니다.

- 정관 변경, 수권주식·주식종류 변경
- 신주·전환증권·옵션 발행 및 ESOP 설정·확대
- 특수관계인·계열사와의 거래 및 자금 대여·보증
- 회사 또는 사공이호 관련 IP의 처분·담보·라이선스·금융상품화
- 합병·분할·영업양수도·청산·해산·상장(IPO) 및 그 조건
- 대표이사(CEO)·핵심 임원의 선임·해임
- 연간 예산 한도를 초과하는 차입·투자·자본적 지출
- 배당 정책의 변경

제5조 (이사회·정보권·감사권)

1. 이사회 구성은 [갑 [●]명·을 [●]명]으로 하며, KHS Holder는 최소 1인의 이사 지명권을 가집니다.
2. KHS Holder는 월간 재무보고·분기 경영보고·연간 감사보고를 받을 권리와, 회사 장부·계약·자금흐름에 대한 감사권(연 [●]회)을 가집니다.
3. 회사는 제재·소송·규제 조사·중대 자금 변동을 [●]일 이내 KHS Holder에 통지합니다.

제6조 (청산우선 / 분배)

회사 청산·매각·자산분배 시, KHS Holder는 그 지분비율에 따른 분배와 함께, 미지급 사용료·디렉터 보수·풋옵션 대금을 우선 변제받을 권리를 가집니다.

제7조 (Exit 권리)

1. 동반매도권(Tag-along): 다수주주가 지분을 매각하면 KHS Holder는 동일 조건으로 함께 매도할 수 있습니다.
2. 강제매도 제한(Drag-along 제한): KHS Holder는 자신의 동의 없이 강제 매도되지 않습니다.
3. 우선매수권(ROFR): 다수주주의 지분 양도 시 KHS Holder가 우선 매수할 수 있습니다.
4. 풋옵션(Put Option): 다음 사유 발생 시 KHS Holder는 회사·다수주주에게 공정가치(또는 [별첨] 산식) 또는 투입원금 중 높은 금액으로 지분 매수를 청구할 수 있습니다.
 - 서명 후 36개월 내 회사가 합의된 자금을 투입하지 않은 경우
 - 합의된 기한 내 IPO·투자유치가 진행되지 않은 경우
 - 다수주주·회사·그 UBO에 대한 추가 제재가 발생한 경우
 - 제4조 거부권 사항을 KHS Holder 동의 없이 실행한 경우
5. 풋옵션 대금 지급을 담보하기 위해 다수주주 또는 회사는 [지분질권 / 에스ক্র로 / 모회사 지급보증] 중 합의한 집행장치를 제공합니다. 풋옵션 대금 미지급 시 사공이호 IP 사용권과 디렉터 명칭 사용은 자동 정지됩니다.

제8조 (운영 책임)

1. 회사의 경영·재무·채무·상장·시장성과는 회사와 다수주주의 운영 책임에 속합니다.
2. KHS Holder와 김형석 개인은 개인보증·연대보증을 제공하지 않습니다.
3. 회사 사업 성과와 다수주주의 자금 투입은 본 계약에서 정한 지분권·정보권·풋옵션 조건에 따라 관리합니다.
4. 다수주주와 회사는 본 계약상 지급의무, 손해배상의무, 자료제출의무, 풋옵션 대금 지급의무에 대하여 연대하여 책임집니다.

제9조 (진술 및 보장)

1. 다수주주·회사는 적법하게 설립·존속하며, 본 계약 체결 권한과 제출 자료의 진실성을 보장합니다.
2. 다수주주·회사·그 UBO는 현재 제재 대상이 아니며 진행 중인 중대 소송·규제 조사가 없음을 보장합니다(규제 클리어런스). 위반 시 KHS Holder는 풋옵션 행사 또는 본 계약 해지권을 가집니다.
3. 다수주주가 지정 계약법인인 경우 MADVERSE 또는 그 실질지배주주·모회사는 본 계약상 지급의무와 풋옵션 대금 지급의무에 대한 보증서를 제공합니다.

제10조 (선행조건 / Conditions Precedent)

본 계약의 효력은 다수주주가 다음 자료를 제출하고 KHS Holder가 이를 확인하는 것을 선행조건으로 합니다.

1. 법인등기(照)·UBO·그룹 조직도
2. 최근 3개년 재무제표·자금조달 계획(Timeline+금액)·12개월 사업비
3. AI 모델 자체개발 증빙 또는 외부 라이선스 계약
4. 방영 플랫폼·유통망·오프라인 배급망 계약(Bilibili 포함)

5. UMG· 廷海 협력 MOU 또는 설명
6. 현물 출자 가치 산정 및 cap table·정관·기존 주주계약
7. KHS Holder 지분 30%를 반영한 cap table·정관·주주명부·지분증서 초안
8. 풋옵션 담보를 위한 지분질권, 에스스로 또는 지급보증 서류
9. 법정대표자 서명권, 회사 공장, 이사회 또는 주주 승인서

제11조 (세무·외환·행정 — 국제계약 준수)

1. 원천징수: 배당·양도 대가에 대한 원천징수는 적용 조세조약을 우선 적용하며, 각자 자국 신고·납부 의무를 부담합니다.
2. CFC: 양 당사자는 특정외국법인 유보소득 합산과세(CFC) 등 자국 세제를 각자 검토·준수합니다.
3. 해외직접투자 신고: KHS Holder는 한국 외국환거래법상 해외직접투자 신고를, 다수주주는 중국 ODI/외환(SAFE) 절차를 각자 이행합니다.
4. 송금: 모든 지급은 합의된 USD 계좌로 하며, 외환·송금 경로·자금 출처의 적법성을 각자 보장합니다.
5. 자료 보존: 세무·외환 신고 증빙을 각자 보존하고 상대 요청 시 제공합니다.
6. 중국 측 정부 승인, 외환, 해외투자, 데이터, AI, 콘텐츠 심의, 플랫폼 등록, 송금 관련 절차는 회사와 다수주주의 단독 책임입니다. 해당 절차의 지연, 보완요구, 불승인, 정책 변경은 KHS 측의 의무불이행으로 보지 않으며, KHS 측은 기지급금 반환의무를 부담하지 않습니다.

제12조 (비밀유지·우회금지)

양 당사자는 본 계약·cap table·재무자료를 비밀로 유지하며, 상대를 우회해 회사 관계자·파트너와 직접 거래하지 않습니다.

제13조 (계약기간·해지)

1. 본 계약은 KHS Holder가 지분을 보유하는 동안 유효합니다. 자동연장 조항을 두지 않습니다.
2. KHS Holder는 제9조 보장 위반, 제재 발생, 거부권 무시, 자료 허위 시 해지하고 풋옵션을 행사할 수 있습니다.

제14조 (양도)

다수주주는 KHS Holder의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위·지분을 계열사를 포함한 제3자에게 양도할 수 없습니다. KHS Holder의 양도에는 우선매수·동반매도 절차가 적용됩니다.

제15조 (책임 제한)

각 당사자의 책임은 고의·중과실을 제외하고 [벌칙 한도]를 한도로 합니다. 어느 당사자도 계약에서 합의하지 않은 책임이나 징벌적 손해의 포괄 부담을 지지 않습니다.

제16조 (불가항력)

천재지변·전쟁·정부 조치·제재 등 불가항력으로 인한 이행 불능은 면책하되, 제재로 인한 이행 불능은 KHS Holder의 풋옵션 사유가 됩니다.

제17조 (준거법·분쟁해결)

본 계약은 [회사 설립지법 / 홍콩법]에 따르며, 분쟁은 HKIAC 규칙에 따라 중재지 홍콩, 중재인 [●]인, 영어로 최종 해결합니다. 중재판정은 중국적이며 양 당사자를 구속합니다.

제18조 (언어·통지·완전합의·분리가능성·대응본·우선순위)

1. 정본 언어는 [한국어/영어]로 하며 번역본 충돌 시 정본이 우선합니다.
2. 통지는 [●]의 주소·이메일로 하며, 통지 효력은 수령 시 발생합니다.
3. 본 계약은 지분에 관한 완전합의이며 종전 합의를 대체합니다.
4. 일부 조항 무효 시 나머지 효력은 유지되고, 당사자는 무효 조항을 유효한 유사 조항으로 대체합니다.
5. 본 계약은 대응본(counterparts)으로 체결할 수 있고 전자서명을 인정합니다.
6. 본 계약과 정관이 충돌하면 당사자 간에는 본 계약이 우선하고, 회사는 정관을 본 계약에 맞게 변경합니다.

갑 (다수주주) _____ 을 (KHS Holder) _____ 대상회사 _____ 일자: _____

본 계약서는 합의용 초안입니다. 검토일: 2026-06-03 · 준거법: 홍콩법/HKIAC(또는 설립지법) · [●]·[별첨]은 서명 전 확정값 ·
케이맨/홍콩 설립지법·중국 ODI·한국 외국환거래법 변호사 최종검토 필수